

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE ☒ COPIA

N. 67

Data 06/05/2026

OGGETTO:

Tariffa conferimento rifiuti solidi urbani anno 2009 – Comune di Squillace – Ingunzione amministrativa ex Art. 40/bis legge regionale n°8/22. Atto di indirizzo conferimento incarico legale.

L'anno duemila ventisei il giorno 06 del mese di maggio alle ore 15:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Zofrea Vincenzo	Sindaco	X	
2	Cristofaro Tommaso	Vice Sindaco	X	
3	Bertolotti Gerardo	Assessore	X	
4	Caristo Francesca	Assessore	X	
5	Mellace Natascia	Assessore		X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Mellace Natascia

Presiede il Sig. Zofrea Vincenzo nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Dott. Avv. Francesco Mazzitelli segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n. 6348 del 16 aprile 2026, adottato dal Dipartimento “Per la Sostenibilità Ambientale” – Settore 4 “Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare” della Regione Calabria, notificato al Comune di Squillace in data 17/04/2026 prot. n. 6915, la Regione Calabria ha ingiunto al Comune il pagamento della somma di € 204.672,90, oltre interessi maturandi e spese, quale presunto saldo dovuto per tariffa conferimento rifiuti anno 2009;
- il suddetto provvedimento è stato emesso ai sensi dell’art. 40 bis della L.R. Calabria n. 8/2002 e del R.D. n. 639/1910, con avvertimento che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni dalla notifica, si procederà ad esecuzione forzata;
- il Comune di Squillace, già in sede amministrativa, con note prot. nn. 5803/2024 e 6005/2024, aveva formalmente contestato le pretese creditorie regionali, evidenziando incongruenze e contestazioni in ordine alla quantificazione del credito, alla ricostruzione dei conferimenti, ai criteri tariffari applicati ed alla documentazione posta a fondamento della pretesa;
- l’Ente ha altresì esercitato accesso agli atti al fine di acquisire la documentazione amministrativa e contabile richiamata nel provvedimento regionale, prendendo visione della documentazione in data 08/07/2024;
- nonostante le contestazioni formulate dall’Ente, la Regione Calabria ha ritenuto di procedere comunque all’emissione dell’ingiunzione amministrativa sopra richiamata;
- l’ingiunzione regionale appare suscettibile di opposizione dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, ai sensi dell’art. 3 del R.D. n. 639/1910, entro il termine di legge decorrente dalla notificazione;
- l’importo ingiunto risulta particolarmente rilevante per gli equilibri finanziari dell’Ente e che l’eventuale mancata opposizione comporterebbe il consolidamento della pretesa creditoria e l’avvio delle procedure esecutive nei confronti del Comune;

Visti:

- l’art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale *“Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”*;
- l’art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti: *“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

Considerato che:

- ai sensi l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad adottare gli atti relativi alla promozione e resistenza alle liti;
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la rappresentanza legale dell'Ente;
- l'art. 3 del R.D. n. 639/1910 riconosce all'ingiunto la facoltà di proporre opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione;
- il diritto di difesa costituisce principio costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione;
- sussistono motivi di opportunità e tutela dell'interesse pubblico affinché il Comune promuova opposizione giudiziale avverso il predetto decreto ingiuntivo regionale, anche al fine di verificare: la correttezza della quantificazione del credito; la sussistenza dei presupposti giuridici della pretesa; la regolarità del procedimento amministrativo; la congruità della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione; eventuali profili di prescrizione, decadenza o difetto di motivazione;

Ritenuto necessario:

- autorizzare il Sindaco pro tempore alla costituzione in giudizio dell'Ente e al conferimento di incarico legale ad un professionista esterno, stante la natura specialistica del contenzioso;
- proporre opposizione avverso il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6348 del 16/04/2026;
- autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro;
- demandare al Responsabile del Settore competente gli adempimenti consequenziali, compreso il conferimento dell'incarico legale e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 6348 del 16/04/2026;

Vista la L.R. Calabria n. 8/2002;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- **Di richiamare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di proporre opposizione giudiziale** avverso il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6348 del 16/04/2026 avente ad oggetto “Tariffa conferimento rifiuti solidi urbani anno 2009 – Comune di Squillace. Ingiunzione amministrativa ex art. 40 bis Legge Regionale n. 8/2002”;
- **Di autorizzare il Sindaco pro tempore**, quale legale rappresentante dell’Ente, a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, conferendo ogni più ampia facoltà di legge;
- **Di demandare** al Responsabile del Settore competente: l’individuazione del legale incaricato; l’adozione degli atti consequenziali; l’approvazione e sottoscrizione del disciplinare di incarico; l’assunzione dell’impegno di spesa necessario;
- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione di Giunta comunale:
 - a) Al Responsabile dell’Ufficio legale dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
 - b) Ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo pretorio On line per quindici giorni consecutivi, nonché nell’apposita sezione “provvedimenti degli Organi politici” del portale Amministrazione Trasparente dell’Ente ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, della quale si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuta la necessità e urgenza di provvedere nei termini di legge alla proposizione dell’opposizione;

Richiamato l’art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

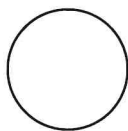
con separata e unanime votazione in senso favorevole, espressa in forma palese dagli aventi diritto

DELIBERA

- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente



f.to

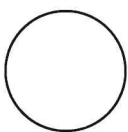
Il Segretario Comunale

f.to

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE

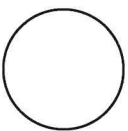
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale.

Data



Il Responsabile

.....